

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1196/2541

ธนาคาร เอเซีย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงฮั่วล้ง สระบุรี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8, มาตรา 9, มาตรา 10 (2), มาตรา 14

พ.และย. ร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์มอบอำนาจให้ น. มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ รวมทั้งมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีล้มละลายทุกศาลแทนโจทก์ได้ ขณะ พ. ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจนั้น พ. ยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจึงมีผลให้ น. มีอำนาจฟ้องคดีล้มละลายแทนโจทก์ได้ทั้งหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท อันแสดงว่าโจทก์มอบอำนาจให้กระทำการแทนโจทก์ได้มากกว่าครั้งเดียวดังนี้ ตราบใดโจทก์ยังมีได้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว น. ย่อมมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแทนโจทก์ได้ตลอดไป แม้ต่อมาภายหลังขณะยื่นฟ้องนั้นพ. จะมีได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์อีกต่อไปก็ตามเพราะการที่ พ.และย. ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์นั้นเป็นการมอบอำนาจในนามโจทก์ น. จึงมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ มูลเหตุที่โจทก์ฟ้องเป็นหนี้ที่จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีและหนี้ที่เกิดจากการที่จำเลยที่ 1 ขยายลดเช็คตามสัญญาขยายลดเช็คพร้อมดอกเบี้ย หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ส่วนที่โจทก์ตีราคาหลักประกันมาในฟ้องเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 10(2)

ที่ให้กระทำเช่นนั้น เพียงแต่เมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่สำหรับ
ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็น
นิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 บาทก็ฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้โดยไม่จำ
ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งและนายียัดหลักประกันออกขายทอดตลาดก่อน ที่จำเลยที่ 2 ทำ
สัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะค้ำประกันและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภายหลัง โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 5,000,000
บาทเมื่อจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 8,423,598.91 บาท โจทก์ตีราคาหลัก
ประกันเป็นเงิน 3,856,300 บาทเมื่อหักกันจำนวนหนี้ดังกล่าวเงินยังขาดอยู่
4,567,298.91 บาท อันเป็นจำนวนเงินที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนซึ่งจำเลยที่ 2
ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนเงินดังกล่าวแก่โจทก์
โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยที่ 2 ล้มละลายได้ จำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์
ให้ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว 2 ครั้ง แต่แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
จำเลยที่ 2 ไม่ชำระหนี้จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ที่จำเลย
ที่ 2 นำสืบว่า มีรถยนต์บรรทุกหลายคันคงมีแต่จำเลยที่ 2 คนเดียวเบิกความลอย ๆ
ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ให้เห็นว่าเป็นความจริง ส่วน
จำเลยที่ 2 นำสืบว่าจำเลยที่ 2 ประกอบการขนส่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีรายได้เดือน
ละ 30,000 บาท ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งที่จำเลยที่ 2 ต้อง
รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนหนี้ของจำเลยที่ 1 ดังวินิจฉัยมาข้างต้นหาใช่ไม่มี
หน้าที่ต้องรับชำระหนี้แก่โจทก์ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่ พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2
ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 มีหนี้ล้นพ้นตัว

โจทก์ฟ้องขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งหกเด็ดขาดและพิพากษาให้
ล้มละลาย

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ไว้
เด็ดขาด ยกฟ้องจำเลยที่ 5

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วที่จำเลยที่ 2 ฎีกาใน
ประการแรกว่า ขณะยื่นฟ้องนายพิชัย สุวรรณมาศมิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ
โจทก์ นายนพรัตน์ ณ ระนองจึงไม่อาจอาศัยหนังสือมอบอำนาจ ตามสำเนาหนังสือ
มอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ฟ้องคดีนี้ เห็นว่า นายพิชัยเป็นกรรมการผู้มี
อำนาจของโจทก์ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2528 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2527 นายพิชัยกับนายยศ เอื้อชูเกียรติ ร่วมกันลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของโจทก์มอบอำนาจให้นายนพรัตน์มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตาม
ที่ระบุไว้รวมทั้งมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแพ่งคดีอาญาตลอดจนคดีล้มละลายทุก
ศาลแทนโจทก์ได้ ดังนั้นขณะนายพิชัยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจนั้น นาย
พิชัยยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจึงมีผลให้นาย
นพรัตน์มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้รวมทั้งมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดี
แพ่ง คดีอาญา ตลอดจนคดีล้มละลายแทนโจทก์ ทั้งปรากฏว่าหนังสือมอบอำนาจปิด
อากรแสตมป์ 30 บาทอันแสดงว่าโจทก์มอบอำนาจให้กระทำการแทนโจทก์ได้

มากกว่าครั้งเดียวดังนี้ ตราบใดโจทก์ยังมีได้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว นายนพรัตน์ย่อมมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแทนโจทก์ได้ตลอดไป แม้ต่อมาภายหลังนายพิชัยจะมีได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์อีกต่อไป เพราะการที่นายพิชัยกับนายยศลลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์นั้นเป็นการมอบอำนาจในนามโจทก์ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว นายนพรัตน์จึงมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ แม้ขณะยื่นฟ้องนายพิชัยจะมีได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ก็ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า นายนพรัตน์มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาประการต่อมาว่า โจทก์มิได้ฟ้องคดีแพ่งและไม่มีการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดก่อน แต่โจทก์ตีราคาหลักประกันตามอำเภอใจแล้วนำไปหักกับจำนวนหนี้และที่โจทก์นำเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ไปหักชำระหนี้ไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 1 หนี้ส่วนที่เหลือที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ จึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนทั้งหลักประกันมีราคาถึง 9,000,000 บาทเห็นว่า มูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องเป็นหนี้ที่จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีและหนี้ที่เกิดจากการที่จำเลยที่ 1 ขายลดเช็คตามสัญญาขายลดเช็คพร้อมดอกเบี้ย หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ส่วนที่โจทก์ตีราคาหลักประกันมาในฟ้องเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 10(2)ที่ให้กระทำเช่นนั้น เพียงแต่เมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้วเงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ก็ฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งและนำยึดหลักประกันออกขายทอดตลาดก่อนจำเลยที่ 2 กับที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะค้ำประกันและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1

เป็นจำนวนถึง 5,000,000 บาท และได้ความจากคำเบิกความของนายเด่นชัย เสมารัตน์กับนายสิงห์ชัย ทรัพย์มณีนันท์ พนักงานสินเชื่อของโจทก์ว่าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 โจทก์นำเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 จำนวน 3,497,395.05 บาท ไปหักชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยที่ 1 ตามข้อตกลง แล้วคงเหลือหนี้เบิกเงินเกินบัญชี 5,741,021.64 บาท และโจทก์ติดดอกเบี้ย้อัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 1,181,172.40 บาท รวมกับต้นเงินแล้วจำเลยที่ 1 เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีถึงวันฟ้อง 7,278,041.40 บาท (ที่ถูก 7,234,811.45 บาท) นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังเป็นหนี้ขายลดเช็คตามสัญญา ขายลดเช็ค 5 ฉบับ เป็นเงิน 821.701 บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินตามเช็คแต่ละฉบับนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละ ฉบับถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 367,086.41 บาท รวมกับต้นเงินตามเช็คแล้วจำเลย ที่ 1 เป็นหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,188,787.40 บาท (ที่ถูก 1,188,787.46 บาท) จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ถึงวันฟ้องเป็นเงินทั้งสิ้น 8,216,628.80 บาท (ที่ถูกเป็นเงิน 8,423,598.91 บาท) โจทก์ตีราคาหลักประกันเป็นเงิน 3,856,300 บาท เมื่อหักกับจำนวนหนี้ดังกล่าวเงินยังขาดอยู่ 4,370,328.80 บาท (ที่ถูก 4,567,298.91 บาท) ดังนี้ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดชอบ กับจำเลยที่ 1 ในจำนวนเงินดังกล่าวที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าหลักประกันมีราคา 9,000,000 บาท นั้นได้ความตามคำเบิกความของนายเตี๋ยง หลอมทอง เจ้าพนักงาน ที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน พยาน โจทก์ว่า ขณะพยานเบิกความ (วันที่ 5 กันยายน 2534) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 15183, 15184 ตำบลปากเพรียว (ปากข้าวสาร) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ราคาประเมินไร่ละ 140,000 บาทหรือตารางวาละ 350 บาท ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลข ที่ 15652, 15653 และ 9996 ตำบลปากเพรียว (แก่งขนุน) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ราคาไร่ละ 13,000 บาท หรือตารางวาละ 32.50 บาทส่วนการตีราคา

หลักประกันของโจทก์ได้ความว่า เมื่อปี 2531 โจทก์ได้ราคาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 15183, 15184 ตารางวาละ 13,000 บาท ที่ดินทั้งสองแปลงเนื้อที่รวม 144 ตารางวา มีราคา 1,872,000 บาท สิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถวสามชั้นครึ่ง 2 คูหา และโกดังเก็บสินค้าซึ่งปลูกบนที่ดินดังกล่าวมีราคา 1,500,000 บาท ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 15652, 15653 และ 9996 มีราคาตารางวาละ 900 บาท ที่ดินทั้งสามแปลงเนื้อที่รวม 527 ตารางวา มีราคา 474,300 บาท หลักประกันจึงมีราคาทั้งสิ้น 3,846,300 บาท ราคาหลักประกันดังกล่าวจึงมีราคาสูงกว่าตอนที่จำเลยที่ 3 จดทะเบียนจำนองซึ่งโจทก์ได้ราคาไว้ 3,300,000 บาท ทั้งราคาที่ดินที่โจทก์ได้ไว้นั้นก็สูงกว่าราคาประเมินของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีมาก ส่วนที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าหลักประกันมีราคา 9,000,000 บาท คงมีแต่จำเลยที่ 2 เบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ราคาหลักประกันที่โจทก์ได้มาในฟ้องจึงมีน้ำหนักและเหตุผลให้เชื่อได้ว่ามีราคา 3,846,300 บาท จากข้อเท็จจริงดังวินิจัยมาข้างต้นฟังได้ว่า ราคาหลักประกันที่โจทก์ได้มาในฟ้องเมื่อหักกับจำนวนหนี้ของจำเลยที่ 1 แล้ว เงินยังขาดอยู่ 4,567,298.91 บาท อันเป็นจำนวนเงินที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนซึ่งจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาในประการสุดท้ายว่า จำเลยที่ 2 ประกอบกิจการขนส่งมีรถยนต์บรรทุกเป็นของตนเองหลายคัน มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท ไม่มีหนี้สินรายอื่นอีก จำเลยที่ 2 จึงไม่ใช่ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งจำเลยที่ 2 มิได้ฎีกาโต้แย้งฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน และจำเลยที่ 2 ไม่ชำระหนี้ จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่า มีรถยนต์บรรทุกหลายคันคงมีแต่จำเลยที่ 2 คนเดียวเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ให้เห็น

ว่าเป็นความจริง ส่วนที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าจำเลยที่ 2 ประกอบการขนส่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีรายได้เดือนละ 30,000 บาท ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ทั้งที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนหนี้ของจำเลยที่ 1 ดังวินิจฉัยมาข้างต้นหาใช่ไม่มีหน้าที่ต้องรับชำระหนี้แก่โจทก์ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 มีหนี้สินล้นพ้นตัวที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีหนี้สินล้นพ้นตัวศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ทุกข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวัชรภา-ไพโรจน์ คำอ่อน-พิชัย เตโชพิทยาภูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ